

עין משפט ו‏‏**ג**ר מצוה

ק:

והבובין ארבן ד'. פי' רבינו שמואל שהמא ג' אמות ובשציל הארון כריך אמה רביעית ואין נראה דבפרק המניע (שבת כב.

והס ד"ה אישתכח) משמע בדיקא דעד כתפיו של אדם ג' אמות דאמר^י הסם ארון ט' וכפורת טפח הרי כאן עשרה וגמירי כל טוגא דמידלי במוטות תילתא מלעיל ותרי תילתי מלתתא ואישתכח דלמעלה מעשרה הוה קאי דמכתפיו עד למטה י"ח טפחים ותרי תילתי ששה טפחים ושני שלישים אישתכח דלמעלה מי"א ושלש קאי ואי מראשו לא הו אלא י"ח לא הוה קאי למעלה מי' דמראשו ועד כתפו מחזיק הרצה יותר מטפח ושלש ובתרגום אשכנזי^א אספתא אינטיב על ג' אמות כו' וחתוכי ראש היו והכוין לארנן ארבע משום זוארו וראשו ודפי ארנן^א: **וְרֹאֲבִין** שבעה. פירש רבינו שמואל כדי שיהא פותח טפח בצרון שלא תהא הטומאה צוקעת ועולה ומטמא העובר על גביו^ב (ט) שאמר צפ' מי שמנו (בבבס דף יט: (וס) מדלגין היינו ע"ג ארוגות כו' ומפ' הסם טעמא משום דרוב ארוגות יש צהן פותח טפח ומיהו לא היה מועיל אלא לענין טומאה דאורייתא אבל מדרבנן מיהא טמא העובר עליהן כדאמר הסם דגזרו עליהן^ג ולא התירו אלא ללכת למקום מזהו לקראת מלכיס^ד ומפרש ריב"ס^ה שהכווין שלהם היו פתוחים מן הצד שהיו מניחין את הממים לתוכן דלילו היו ואלדריצה יותר ש טומאה כשהוא פותח כיון שהוא סתום דלילו לא היה פותח טפח לא הימה טומאה צוקעת ועולה אלא כנגדה והשתא כשהוא פותח טפח הו כאילו כל ארכו ורחבו מלא טומאה וצוקעת ועולה אפי' שלא כנגד הטומאה^ו והציא ראייה מדאמר צפ"ק (לעיל דף יג: (וס) פירש פלימיו מטמא כל כציביו ומטמא צמגע מן התורה הנוגע כל כציביו אע"פ שאין המת ממלא כל הבית כולו ומסתמא כמו כן יטמא על גביו אע"פ שיש פותח טפח ואין להאריך כאן ואי"ת כיון שגזרו צקבר אפילו יש שם פותח טפח אי"כ גם צבית

אפי' לא פרך פלימיו יטמא כציביו כי היכי דבית סתום יש לו דין קצר סתום הי"ז פתוח יש לו דין קצר פתוח וי"ל דצקבר גזרי יש בצרון פותח טפח אטו קצר לא רצו לגזור ור"י הציא ראייה דבסתום אפי' פותח טפח צוקע ועולה דתניא גבי אהל דגזיר (מזר דף נג: (וס) אז צקבר לרצות קצר סתום ומדקאמר סתום ולא פתוח אי"כ הו כפותח טפח ואפי"ה מרצה סתום ומיהו מה שפירש דאם אין זו פותח טפח אין צוקע ועולה אלא כנגד הטומאה לא ידע ר"י מנא ליה דככל ענין מרצה קרא קצר סתום שיטמא כל כציביו ולמעלה אפי' אין זו פותח טפח ועוד יש ראייה (א) (מתניתי) צאהלות (פ"ג מ"ו) ביצ שחא קמור תחת הבית ויש זו פותח טפח וציילתו פותח טפח טומאה בתוכו הבית טהור טומאה צבית מה שבתוכו טהור יש זו פותח טפח ואין ציילתו פותח טפח הבית טמא כו'^א דכיון דאין ציילתו פותח טפח חשיב כסתום אע"פ שיש זו פותח טפח צוקעת ועולה ומיהו קשה לר"י מתני' צאהלות (פ"ד מ"ב) ומיייתי לה בהעור והרובע (חולין דף קה:) [תיבזת] המגדל^ב (ישיש צה פותח טפת) ואין ציילתו פותח טפח (ו) (ויש צה כוך) טומאה בתוכה מה שצבית טמא טומאה צבית מה שצתוכה טהור לפי שדרך טומאה ללאת ארץ דרך טומאה ליכנס פי' שדרך להוציא מן השדות והמגדל דרך הבית והשתא קשה ל"ל טעמא שדרך טומאה ללאת חיפוף ליה דצוקעת ועולה כיון דאין ציילתה פותח טפח ורבי יוסי נמי אמאי פליג הסם ומטהר לפי שיכול להוציא חלאין חלאין פי' כחאי וית שאין מטמא צאהל אז ומפי שיכול לשרפה במקומה וכן קמתי קיפא העמידה על פתחו פתח לחון טומאה בתוכה הבית טהור ואמאי והא טומאה צוקעת ועולה וי"ל דככליס אין דין קצר להיות צוקע ועולה דאין מצטלו: ורמנן

ורומן **שצעה**. להכניס הארון צריח וגם להיות אורי טפח אפי' לא פרך פלימיו יטמא כציביו כי היכי דבית סתום יש לו דין קצר סתום הי"ז פתוח יש לו דין קצר פתוח וי"ל דצקבר גזרי יש בצרון פותח טפח אטו קצר לא רצו לגזור ור"י הציא ראייה דבסתום אפי' פותח טפח צוקע ועולה דתניא גבי אהל דגזיר (מזר דף נג: (וס) אז צקבר לרצות קצר סתום ומדקאמר סתום ולא פתוח אי"כ הו כפותח טפח ואפי"ה מרצה סתום ומיהו מה שפירש דאם אין זו פותח טפח אין צוקע ועולה אלא כנגד הטומאה לא ידע ר"י מנא ליה דככל ענין מרצה קרא קצר סתום שיטמא כל כציביו ולמעלה אפי' אין זו פותח טפח ועוד יש ראייה (א) (מתניתי) צאהלות (פ"ג מ"ו) ביצ שחא קמור תחת הבית ויש זו פותח טפח וציילתו פותח טפח טומאה בתוכו הבית טהור טומאה צבית מה שבתוכו טהור יש זו פותח טפח ואין ציילתו פותח טפח הבית טמא כו'^א דכיון דאין ציילתו פותח טפח חשיב כסתום אע"פ שיש זו פותח טפח צוקעת ועולה ומיהו קשה לר"י מתני' צאהלות (פ"ד מ"ב) ומיייתי לה בהעור והרובע (חולין דף קה:) [תיבזת] המגדל^ב (ישיש צה פותח טפת) ואין ציילתו פותח טפח (ו) (ויש צה כוך) טומאה בתוכה מה שצבית טמא טומאה צבית מה שצתוכה טהור לפי שדרך טומאה ללאת ארץ דרך טומאה ליכנס פי' שדרך להוציא מן השדות והמגדל דרך הבית והשתא קשה ל"ל טעמא שדרך טומאה ללאת חיפוף ליה דצוקעת ועולה כיון דאין ציילתה פותח טפח ורבי יוסי נמי אמאי פליג הסם ומטהר לפי שיכול להוציא חלאין חלאין פי' כחאי וית שאין מטמא צאהל אז ומפי שיכול לשרפה במקומה וכן קמתי קיפא העמידה על פתחו פתח לחון טומאה בתוכה הבית טהור ואמאי והא טומאה צוקעת ועולה וי"ל דככליס אין דין קצר להיות צוקע ועולה דאין מצטלו: ורמנן

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא

דרך הריגס. כגון עיר שיש בה מעבר שצאין דרך שם מארץ רחוקה: **דרך**. מלי למיכתב וכתיב הדרך לאוסופי דרך אחרת וסתם דרך שצתורה ט"ז אמה דליפנין מעגלות דמשכן (שבת נט:.) ועוד דאפילו לא הוה כתיב אלא דרך הוה אמיינא ט"ז אמה דסתם דרכי ערי מקלט רה"ר

הס כדי שיוכלו מכל עיירות לנוס שמה: **שהמלך פורץ**. משנה היא בסנהדרין (דף כ:.) ואגב גררא נקטה במתני': **משום יקרא דשכני**. שאין זה כבוד הממ להצריח את המלוים אותו מכאן: **המוכר קצרו**. מערות היו עושין להן צמייחן לקצור שם ממי משפחה דמתנן במתניתין (להלן): **מקום מעמדו**. שעומדין ויושצין שם סמוך לבית הקצרות בשוכס מן הקצר דלנקמן: **על רחשו**. של לוקח. ותקנת חכמים היא: **משום פגם משפחה**. גנאי הוה להס שאין לקרובים^א מקום קצורה הלכך אמור רבנן לישקול דמי וליהדר והכי אמרינן בדיקא צצכורות צשליה פי' יש צכור לחללה (נצנ:.) **משצעה מעמדום ומוצנזום**. צחזירתן מן הקצר וחלינן מעט ויושצין לנחם האכל אז להרצות צער על המת שמת ולהרצות צכני ולתמ איש אל צצו לשצו צתצוהי כי מיי האדם הצל ועומדין והולצין מעט וחוזרין ויושצין מעט כך עושין ז' פעמים כדי לתמ אל לצס שחיי האדם הצל והיינו דמפרש לקמיה כנגד שצעה הצל הצלים שצמזינן צראש ספר קהלת כן נראה הטעס צעיני. וראיתי כתוב מפני שהשדים מתלוים עם החוזרים צבית הקצרות לכך תקנו מעמדות ומוצנזות כדי שצמנן כך יסתלקו השדים מעליהן ולא תהירא דא"כ יהיו עושין כן צכ"מ ולקמן אמרינן דצמנהגא תליא מילתא ועוד מאי כנגד הצל הצלים: **היאל עציני**.

היאלך היו רגילין לעשות צמקום שנהגו: **עמדו יקרים**. לאחר שישצו מעט היה הממונה אומר להן עמדו ולכו אל מקום אחר. כך נראה צעיני: **אמרו לו**. חכמים א"כ אף צצצת היכא דקצרו את המת סמוך לחשיכה דלנקמן יהא מותר לעשות כן מאחר שלא היו עושין כי אס עמידות ושיצות. ומדרבי יהודה מיייתי ראייה ולא מרצנים צהס לא פירשו כלום: **אלא צקרובים**. קרובי המת שאינם מתאכלים צאים למעמדות ומוצנזות לכבוד המת: **ציוס ראשון**. שנקצר המת: ומשני צעיר הסמוכה לבית הקצרות וסוא דאמטיוסו כו'. ולאחר שהשחך היה להס לעשות מעמד ומוצנז צחזירתן דאכתי יוס ראשון קרינא ציה דהא לענין אצינות נמי אמרינן [נצחיס ק:] אצינות לילה דרבנן שהלילה הולך אחר היום: **במתני' לעשות לו קצר**. והס לא היו רגילים ליקצר אחד אחד צפני עצמו אלא כל צני משפחה נקצצין צמערה אחת כל אחד צכוך צפני עצמו הלכך המוכר לחצירו מקום קצר מכר לו מקום לצ' מערות וחצר צינייהן ומקום הכוכין חוץ מן המערות ד' אמות תחת הקרקע לכל כותלי המערות דלנקמן ולר"ש ד' מערות: **עושה סוכה של מערה**. כלומר עושה חללה של מערה ד' אמות רחצ צאורך שש וגובה המערה מפורש צתוספתא (פי"א ה"ו) ארבע אמות: **ופותה לסוכה**. חופר צכותלי המערה ונמצאו פתוחין לחללה: **שלש מכאן**. צכותל הארוך שש אמות שמימין הפתח וכן צכותל השני שמשמאל הפתח: **ושניס נגזרו**. [א:] של פתח צכותל אמצעי שרחצו ד'. וכן סדרן מרחיק חאי אמה מווית הצותל הארוך של צד הפתח וחופר כוך רחצ ששה טפחים דהיינו אמה ומניח כותל אמה וחופר כוך שני אמה ומניח כותל אמה וחופר כוך שלישי אמה ומניח חאי אמה צווית פרתסת כותל של ו' אמות לשלשה הכוכין ג' אמות לשני אחיריס צצינייהס שחי אמות לשתי חוויות חאי חאי אמה דהיינו (א) [אמה והיינו] ו' אמות וכן יעשה לכותל הארוך שצנגדו וכענין זה יעשה שני הכוכין צכותל הקצר שצנגד הפתח דהוי ד' אמות מנית חאי אמה צווית פרתסת וחאי אמה צווית השני וחופר צ' כוכין של צ' אמות וריוח צינייהן אמה הרי ארבע אמות: **והכווין ארבע אמוס ארנן**. שהמת ארכו שלש אמות ובשציל ארון שהוא מונח צו כריך אמה רביעית: צין^א הקרקע לארון שלא לעמא העוצרים (א) דרך המערה:

ולא מרצנים צהס לא פירשו כלום: **אלא צקרובים**. קרובי המת שאינם מתאכלים צאים למעמדות ומוצנזות לכבוד המת: **ציוס ראשון**.

שנקצר המת: ומשני צעיר הסמוכה לבית הקצרות וסוא דאמטיוסו כו'. ולאחר שהשחך היה להס לעשות מעמד ומוצנז צחזירתן דאכתי יוס ראשון קרינא ציה דהא לענין אצינות נמי אמרינן [נצחיס ק:] אצינות לילה דרבנן שהלילה הולך אחר היום: **במתני' לעשות לו קצר**. והס לא היו רגילים ליקצר אחד אחד צפני עצמו אלא כל צני משפחה נקצצין צמערה אחת כל אחד צכוך צפני עצמו הלכך המוכר לחצירו מקום קצר מכר לו מקום לצ' מערות וחצר צינייהן ומקום הכוכין חוץ מן המערות ד' אמות תחת הקרקע לכל כותלי המערות דלנקמן ולר"ש ד' מערות: **עושה סוכה של מערה**. כלומר עושה חללה של מערה ד' אמות רחצ צאורך שש וגובה המערה מפורש צתוספתא (פי"א ה"ו) ארבע אמות: **ופותה לסוכה**. חופר צכותלי המערה ונמצאו פתוחין לחללה: **שלש מכאן**. צכותל הארוך שש אמות שמימין הפתח וכן צכותל השני שמשמאל הפתח: **ושניס נגזרו**. [א:] של פתח צכותל אמצעי שרחצו ד'. וכן סדרן מרחיק חאי אמה מווית הצותל הארוך של צד הפתח וחופר כוך רחצ ששה טפחים דהיינו אמה ומניח כותל אמה וחופר כוך שני אמה ומניח כותל אמה וחופר כוך שלישי אמה ומניח חאי אמה צווית פרתסת כותל של ו' אמות לשלשה הכוכין ג' אמות לשני אחיריס שצינייהס שחי אמות לשתי חוויות חאי חאי אמה דהיינו (א) [אמה והיינו] ו' אמות וכן יעשה לכותל הארוך שצנגדו וכענין זה יעשה שני הכוכין צכותל הקצר שצנגד הפתח דהוי ד' אמות מנית חאי אמה צווית פרתסת וחאי אמה צווית השני וחופר צ' כוכין של צ' אמות וריוח צינייהן אמה הרי ארבע אמות: **והכווין ארבע אמוס ארנן**. שהמת ארכו שלש אמות ובשציל ארון שהוא מונח צו כריך אמה רביעית: צין^א הקרקע לארון שלא לעמא העוצרים (א) דרך המערה:

ולא מרצנים צהס לא פירשו כלום: **אלא צקרובים**. קרובי המת שאינם מתאכלים צאים למעמדות ומוצנזות לכבוד המת: **ציוס ראשון**.

מסורת הש"ס

(א) צ"ק ס: סנהדרין כ: יבמות ע: ספחים קי: (ב) כתובות פד: צבורות נב: (ג) מגילה כג: (ד) צב"א: (ה) לקיובס, (ו) ר"מ, (ז) פ"י צין תקנת הסך לארון ע"י חור"ט, (ח) ונו"ע מוס' ספחים קט: ד"ה צבוס, (ט) [סתורי"ט כתב דל"ל הארומות, (ע) צ"ל דמתנן, (י) ר"מ, (י) [יעבי"ן ורש"ש מ"י].

תורה אור השלם

1 תבין לך הדרך ושלשת את גבול ארצך אשר יגדולך יי אלהיך ותקח לגוס שקמה כל רצח

דברים ט ז

2 תבול תבילים אמר קהלת תבול תבילים תבול תבול:

קהלת א ב

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה ורומן ו' וס' העוצרים על גבי המערה: (ב) תוס' ד"ה ורומן וס' על גבי כמו שאמר:

הגהות הגר"א

[א] רשב"ם ד"ה ושנים כנגדו כ"י. אכל הרמב"ם כתב שצין כל קצר שצדדים אמה ומחלה וצין שנים האלמנעס צ' אמות (וממ"ש ריעט ציו"ד כ"י שכתב פ"ק ט:):

מוסף רש"י

שהמלך פורץ גדר. שהה אחרים (ב"ק ט) גדרות של אחרים (יבמות טו: שנהדין כ:.) לעשות לו דרך. קצר מניינו (פדפסו אז לנכמו (יבמות טו:) לשדתי ולנכמו (שנהדין:) ולאולנקן שלו, דאמרינן דרך המלך אין לה שיעור (ב"ק טו.) מקום מעמדו. שיעס עעמדות שצעה לתם (בבביות נב:).

מוסף תוספות

א. ומקוה דאמר (רומא לא.) דהוי כל גופו עולה בהן אפי' ראש, באמה על אמה ברוס ג' אמות דכסיכנס מביס יעילו מביס למעלה מראשו. רמנן. ב. דהא ודאי בוי טפחים צדי גרופו של אדם חין עם מלבישויו ששה טפחים כדמוכח במ' טוכה שהרי שיעור סוכה קטנה שבעה טפחים ופי' בירושלמי (סוכה פי"ב ה"ח) ו' טפחים לגופו ואחד לשולחנו וכוין שכן די לאדם וארונו בוי טפחים ויש כאן טפח מיותר. יעבי"ס. ג. דרוב ארונות יש להם פותח טפח ומיעוט אין בהם ורבנן גזרו על רובו משום מיעוטו. ריעבי"א. ועין דנצני המוס' צממשן. ד. [ן]במקום מצוה לא גזרו רבנן. שס. ה. כיון שאין לה מקום לצאת בוקעת ועולה כנגד כל החלל. ר"ן. ו. כלומר ואע"פ שהטומאה היא באותו חלק מן החיב שהוא חוץ לבית לפי שהיא מתפשטת בו ובוקע ועולה מכל הצדדין. שס.

פא א מיי פ"ח מהל' רוחא ושמירת נפש הלכה ה: **פב** ב מיי פ"ה מהל' מלכיס הלכה ג:

פג ג מיי פכ"ז מהל' מוכרה הלכה ח סתג עשין פס טו"ש"ע ח"מ ס"י רח פטקי' ז וטו"ש"ע י"ד ס"י שסו פטקי' א:

פד ד מיי פ"י מהל' אכל הלכה ד סתג עשין מד"ס צ טו"ד"ד ס"י ששו ונצבי אלפס מ"ק פ"ג דף לו"ז:

פה ה ה ז ח ט מיי שס הל' ד:

פו י מיי פכ"א מהלכות מוכרה הלכה ו סתג עשין פס טו"ש"ע ח"מ ס"י רח פטקי' ו:

רבינו גרשום

דרך הרבים (א) י' אמה כדגרסינן במסכת שבת (דף צט) שתי גזירותאורא בשרת הרבים אז כנגד זו ואמרינן בבב' אמר רב משום ו' חזיא עגלות תחתיהן ובינייהן וצריהן רשות הרבים אמר אבוי בין עגלה לעגלה כמלא אורך עגלה וכמה אורך עגלה חמש ועגלה אחת חמש ובין עגלה לעגלה חמש אמות ואמה יתירה דקאי בה כן לוי דכי משתלפי קרישים נקט להו והוי לך עשרה כעגלות דמישקי: תבין לך הדרך. דרך מצו למכתב למה לי דכתב הדרך הרי מרבי עוד כשיעור דרך אחר ההיניו ב' דרכים שיעורן ל"ב אמה: משום דרולתא דשכבא. צריך הורקה יותר שלא ירחיקו הכל רוחו: מעמד. מקום שעושין בו הספר לחנח אבל: וקוצרן למוכר בעל כרחו של לוקח משום פגם משפחה. של מת כלומר שלא יאמרו היה היה לו מקום לקבור ומחזירין דמיו ללוקח: תבול תבילים ג' הבל תבילים ג' הבל תבול תבול תבול: כלומר מה שכתבינו ב' ימי בראשית הבל הוא סופו ליבולת: אמרו לו אם כן. דלא עברו טפי אלא כי האי גזונא דעומדין ד' פעמים. אפי' בשבת יהא מותר לעשות כן דאין בו שום איסור ולא שום מלאכה ואמאי לא עברו הכי בשבת: עבר לה. רב אריא בעלה אפי' ברחוקים של המת העומדי והחשיב ביום שבת כשקברו המת ס"ד דלא עברו אלא ביום ראשון ובבית הקברות ביום ראשון בשבת היכי משכחת לה ווא לא מצו למיקבר בשבת אלא שמע מינה אפי' בעיר וביום שני מצו עברו. ומשני לצולס בבית הקברות וביום ראשון ולא ביום שני והאם בבאי פטקינן בעיר הסמוכה לבית הקברות ואמטייה למת בין השמשות ושקברוהו מבשרו יום ולא ומשום הכי הואיל דליכא איסור שבת מצו למיעבר היום בבית הקברות. כך אמר המורה מפני מה היו עושין המעמד וירושכן כשתחזין מבית הקברות מפני ששרדן מלוין אותן וכשיושבין ועומדין הצבור במקום אחד וחליקין להם השרדן ומפני מה לוקחין עפר ומורחין אותו ואחר כך משליכין על ראשם ואחריהם מפני שכוכר כי עפר מערה ד' אמות על ו' אמות ופתח לתוכה של מערה שכוכר בוי' תחילה בסלע ח' כוכין ג' מיכן ככותל הארוך וג' מיכן ככותל הארוך השני וב' כנגדן ככותל הרחוב וכו' וכו' כותל שכתנר

^[1] כלמראה צ"ל ט"ז אמה דכן הוא שיעור רה"ר ואכן בסוף הדיבור מסיים ג"ח והכי לך עשרה מעגלות המשכן וצ"ע